

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CASO NÚM.: SJ2025CV01084
Peticionario	SALA:
v.	SOBRE: Procedimiento Especial, Solicitud de Revocación de Permiso Único por Reincidencia conforme al Código de Orden Público y el Art. 14.01 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada
GONZÁLES HERRERA, INC. h/n/c SERIE 56 y FULANO DE TAL.	
Peticionada	

MOCIÓN EN SOLICITUD DE DESISTIMIENTO SIN PERJUICIO CONFORME
A LAS REGLAS 4.3 Y 39.1 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Municipio Autónomo de San Juan, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su alcalde Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

- El pasado 7 de febrero de 2025, se presentó la *Petición* de epígrafe.
- Luego de algunos trámites procesales, se le informó a este Honorable Tribunal expresó que se iban a realizar los trámites que correspondan para que este Tribunal adquiriera jurisdicción conforme lo establecen las Reglas de Procedimiento Civil.
- Así las cosas, el pasado fin de semana se realizaron unas gestiones adicionales para diligenciar los emplazamientos de las partes codemandadas, dentro del plazo de los ciento veinte (120) días que dispone la Regla 4.3 de las de Procedimiento Civil. A tales efectos, se acompaña la Declaración Jurada Enmendada suscrita por nuestro emplazador, el Sr. Zaid Lugo, en la que se desprenden todas las gestiones realizadas por éste, incluso la visita de la residencia de la codemandada Rivera en más de una ocasión el pasado sábado 7 de junio de 2025; todo ello con la intención de diligenciar el emplazamiento. No obstante, lamentablemente no se tuvo éxito en ningunas de las gestiones realizadas. Véase Anejo 1 - Declaración Jurada Enmendada.
- A consecuencia de lo antes expresado, mediante el presente escrito muy respetuosamente se solicita que se permita el desistimiento aquí solicitado y se dicte sentencia sin perjuicio conforme lo establece las Reglas 4.3 y 39.1 de las de Procedimiento Civil.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo anterior para todos los fines legales pertinentes; declare Con Lugar la presente Moción y permita el desistimiento **sin perjuicio** dictando Sentencia de conformidad.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente brinda aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 10 de junio de 2025.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC

Abogados de la Parte Peticionaria

ALB Plaza, Suite 400

16 Carretera #199-

Guaynabo, Puerto Rico 00969

Teléfono: (787) 474-5447

E-mail: alb@alblegal.net

f/ Simone Cataldi Malpica

SIMONE CATALDI MALPICA

RUA Núm. 13072

Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera

DIORANGELIS SANTOS RIVERA

RUA Núm. 18470

Email: dsantos@alblegal.net